



Resolución Directoral N° 00002000 2025



Tocache, 14 JUL 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025256396, que contiene el Memorando N° 693-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°055-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Oficio N°2799-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, RDR N°1170-2025-GRSM/DRE, Informe Pericial N° 275-2024- HHP/EML-CSJSM, Informe N° 0145-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00358-2017-0-2205-SP-CI-01, en un total de Cincuenta y Dos (52) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002000 2025

Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante Oficio N° 2799-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 23 de junio del 2025, la Procuraduría Pública Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 16 de fecha 31 de octubre 2024, **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, mediante Resolución directoral regional N° 1170-2025 GRSM/DRE de fecha 21 de abril del 2025, la Dirección Regional de Educación reconoce la nulidad declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 001675-2024-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 17 de abril de 2024, **autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 16 de fecha 31 de octubre de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00358-2017-0-2205-SP-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil- Sede Tocache.

Que, con **Nota Informativa N° 055-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 30 de junio del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe Pericial N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 01 de agosto del 2024,

Que, con Memorandum N° 693-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 00358-2017-0-2205-SP-CI-01, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN**, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), e Interés Legales el monto calculado en el Informe Pericial N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 01 de agosto del 2024.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002000 2025



Que, el demandante **FERNANDO ORTIZ RAMOS** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00358-2017-0-2205-SP-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 04 de fecha 9 de agosto 2019, por el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve declarando **fundada** la demanda Contenciosa Administrativa, interpuesta por **FERNANDO ORTIZ RAMOS** contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros, por consiguiente declarase **nula** las resoluciones: Resolución Jefatural N° 002292-2016-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 28 de octubre de 2016 y la Resolución Directoral Regional N° 0602-2017-GRSM/DRE de fecha 29 de mayo de 2017, en el extremo que declara infundada la pretensión del accionante, Ordenó nueva resolución, disponiendo se pague a **FERNANDO ORTIZ RAMOS**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integral o Total del accionante. Asimismo: RECONOZCASE a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula) debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 11 de fecha 14 de diciembre de 2016, que declara infundada el recurso de apelación interpuesta por la oficina de operaciones de la UGEL Tocache y el Gobierno Regional de San Martín, que **CONFIRMA** en todos sus extremos la sentencia contenida en la resolución N° 04, de fecha 9 de agosto del 2019 que declara fundada la demanda, sobre Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. **ORDENARON** que los representantes legales de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 - Educación - Alto Huallaga y, la Dirección Regional de Educación de San Martín, emitan nueva resolución, reconociendo al demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, solo por los periodos laborados que se dio dentro la vigencia de la Ley del Profesorado, derogada por la Ley N° 29444, del 25 de Noviembre del 2012, vale decir, desde que entró en vigencia el artículo 48 de la Ley del Profesorado, periodos que a continuación se detallan: a) Del marzo 23 de marzo al 31 de diciembre de 1998; b) Del 15 de marzo al 31 de diciembre de 1999; c] Del 03 de abril al 31 de diciembre de 2000; d] Del 23 de abril al 31 de diciembre del 2001; e) Del 25 de marzo 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012.

Con Resolución N° 14 de fecha 23 de agosto del 2024, corre traslado a las partes el Informe pericial N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 01 de agosto del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por el monto de **Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 95/100 soles (S/ 50,164.95)**, e Intereses Legales la suma de **Veintidós Mil Novecientos**



Resolución Directoral N° 00002000 2025

Treinta y Tres con 62/100 soles (S/ 22,933.62), haciendo un total de Setenta y Tres Mil Noventa y Ocho con 58/100 soles (S/ 73,098.58), a favor del administrado **FERNANDO ORTIZ RAMOS**,



Que, con Resolución Directoral N° 001675-2024-UGEL.TOCACHE, de fecha 17 de abril de 2024, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **FERNANDO ORTIZ RAMOS**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra) por los siguientes periodos comprendidos, como profesor contratado desde, **el 23 de marzo al 31 de diciembre de 1998; del 03 de abril al 31 de diciembre de 2000; del 23 de abril al 31 de diciembre del 2001; y como docente nombrado, a partir del 25 de marzo 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012;** se calculó a base de la remuneración total (íntegra), con deducción a los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del Informe Legal N°524-2012-SERVIR/GPGS, reconociendo la suma de **Seis Mil Seiscientos Setenta Con 62/100 soles (S/ 6,670.62);**

Con Resolución Judicial N° 23, de fecha 4 de marzo 2024, resuelve declarar **NULA** La Resolución Jefatural N° 001675-2024-GRSM -DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 17 de abril del 2024, Declara **INFUNDADA** la observación formulada por la Procuraduría Pública del GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 01 de agosto del 2024, **REQUIERE** a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el *Informe Pericial* N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha **01 de agosto del 2024**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002000 2025

normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-CORSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, a favor del demandante **FERNANDO ORTIZ RAMOS** recaídos en el expediente judicial N° 00358-2017-O-2205-SP-CI-01, identificado con DNI N° 21803288, conteniendo el cálculo en el informe Pericial N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 01 de agosto del 2024, la suma de **Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 95/100 soles (S/ 50,164.95)**, e Intereses Legales la suma de **Veintidós Mil Novecientos Treinta y Tres con 62/100 soles (S/ 22,933.62)**, haciendo un total de **Setenta y Tres Mil Noventa y Ocho con 58/100 soles (S/ 73,098.58)**, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra, por los siguientes periodos solo por los periodos laborados que se dio dentro la vigencia de la Ley del Profesorado, derogada por la Ley N° 29444, del 25 de Noviembre del 2012, vale decir, desde que entró en vigencia el artículo 48 de la Ley del Profesorado, periodos comprendidos, como profesor contratado desde, **el marzo 23 de marzo al 31 de diciembre de 1998; del 03 de abril al 31 de diciembre de 2000; del 23 de abril al 31 de diciembre del 2001; y como docente nombrado, a partir del 25 de marzo 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012;** siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 09 de agosto del 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 23 de fecha 4 de marzo del 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
FERNANDO ORTIZ RAMOS	N° 00358-2017-O-2205-SP-CI-01	N° 275-2024-HHP/EML-CSJSM	S/ 50,164.95	S/ 22,933.62	S/ 73,098.58

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 01675-2024-UGELTocache de fecha 17 de abril del año 2024 reconocido a favor de **FERNANDO ORTIZ RAMOS** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002000 2025

en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com,
para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



[Signature]
Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/IA
GTR/R-GRHH